

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1422/2536

ธนาคาร มหานคร จำกัด
ห้างหุ้นส่วนจำกัด วิฑูรย์ทศน์ ซัพพ ลาย

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1081, มาตรา 1082

คำว่า "ชื่อ" ในบทบัญญัติ ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1081, 1082 หมายถึง ชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล อันเป็นชื่อเต็มของผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบหนึ่งส่วนใดของชื่อ หรือพยางค์หนึ่งของชื่อ เว้นแต่เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าชื่อบางส่วนหรือพยางค์หนึ่งของชื่อนั้นเป็นคำที่เรียกขานเป็นชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนดังกล่าว จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำกัดความผิดของห้างจำเลยที่ 1 มีชื่อว่า "วิริยะ" เพียงแต่ยอมให้ห้างจำเลยที่ 1 ใช้คำว่า "วิ" มาระคนเป็นชื่อห้าง โดยไม่ต้องปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่า คำว่า "วิ" นั้นเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าหมายถึงชื่อของจำเลยที่ 4 จึงยังไม่ต้องด้วยบทบัญญัติของกฎหมายดังกล่าว จำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องร่วมกับจำเลยอื่นรับผิดชอบต่อโจทก์

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยที่ 1 เป็นนิติบุคคลประเภทห้างหุ้นส่วนจำกัดมีจำเลยที่ 2 เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการและเป็นหุ้นส่วนประเภทไม่จำกัดความรับผิดชอบ จำเลยที่ 3 และที่ 4 เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ แต่ได้ยินยอมโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยาย ให้ใช้ชื่อของตนระคนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 นอกจากนี้จำเลยที่ 3 ยัง

แสดงออกเป็นตัวแทนของจำเลยที่ 1 โดยสอดเข้าเกี่ยวข้องจัดการงานของห้าง
จำเลยที่ 1 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2525 จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เปิดบัญชีเงินฝากกระแสรายวันไว้กับโจทก์สาขากาญจนบุรี โดยตกลงใช้เช็คของโจทก์เป็นหลักฐานแห่งการ
เบิกเงินและคิดบัญชีเดินสะพัดต่อกัน หลังเปิดบัญชีแล้วจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ได้นำเงิน
เข้าบัญชีและสั่งจ่ายเช็คถอนเงินไปจากบัญชีหลายครั้ง ต่อมาโจทก์ไม่ประสงค์จะเดิน
บัญชีกับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ต่อไป จึงได้ตัดทอนบัญชีครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 30
มิถุนายน 2529 ขอให้บังคับจำเลยทั้งสี่ให้ร่วมกันชำระเงินจำนวน 411,019.54 บาท
แก่โจทก์พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากเงินต้น 369,977.27 บาท
นับถัดจากวันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 4 ให้การว่า จำเลยที่ 4 เป็นหุ้นส่วนประเภทจำกัดความรับผิดชอบ มีได้
แสดงออกชัดหรือโดยปริยายให้ใช้ชื่อของจำเลยที่ 4 ระคนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 ชื่อ
ของห้างจำเลยที่ 1 ไม่มีส่วนคล้ายคลึงหรือพ้องกับชื่อของจำเลยที่ 4 จำเลยที่ 1 ถึงที่
3 ไม่ได้เปิดบัญชีกระแสรายวันกับโจทก์และไม่ได้มีข้อตกลงเบิกเงินเกินบัญชีกันไว้
การที่โจทก์ยอมให้จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 เบิกเงินเกินบัญชีก็เป็นการสมคบกันระหว่าง
พนักงานของโจทก์กับจำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 จำเลยที่ 4 ไม่ได้ยินยอมหรือรู้เห็นด้วย หน้าที่
เกิดขึ้นตามบัญชีไม่ใช่หนี้ของจำเลยที่ 1 โจทก์ยังไม่ได้บอกเลิกบัญชีเดินสะพัดต่อ
จำเลยที่ 1 ถึงที่ 3 โจทก์ไม่มีสิทธิคิดดอกเบี้ยทบต้น ดอกเบี้ยที่คิดมาก็ไม่ชอบด้วย
กฎหมาย ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยทั้งสี่ร่วมกันชำระเงิน 411,029.54 บาท แก่โจทก์
พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 15 ต่อปีจากต้นเงิน 369,977.27 บาท นับถัดจากวันฟ้อง
เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 4 อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ยกฟ้องโจทก์สำหรับจำเลยที่ 4

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "คดีมีปัญหาที่จะต้องวินิจฉัยตามฎีกาของโจทก์ว่า จำเลยที่ 4 จะต้องร่วมกับจำเลยอื่นรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องหรือไม่ ปัญหาข้อนี้โจทก์ฎีกาว่า จำเลยที่ 4 ซึ่งเป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบ ยินยอมโดยแสดงชัดหรือโดยปริยายให้ใช้ชื่อคำว่า "วิ" ซึ่งเป็นพยางค์คนแรกของชื่อจำเลยที่ 4 มาเรียกขานระคนเป็นชื่อห้างจำเลยที่ 1 ด้วย เป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด"วิฑูรย์ทัศน์ชัยพลาย" จำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์ซึ่งเป็นบุคคลภายนอกเสมือนดังว่าเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1082 และจำเลยที่ 4 ได้สอดเข้าเกี่ยวข้องจัดการของห้างจำเลยที่ 1 จำเลยที่ 4 จึงต้องรับผิดชอบโจทก์โดยไม่จำกัดจำนวน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 1088 เห็นว่า ตามที่ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1081และมาตรา 1082 วรรคแรก บัญญัติห้ามมิให้เอาชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบมาเรียกขานระคนเป็นชื่อห้าง และหากหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบคนใดยินยอมโดยแสดงออกชัดหรือโดยปริยายให้ใช้ชื่อของตนระคนเป็นชื่อห้าง ผู้เป็นหุ้นส่วนคนนั้นจะต้องรับผิดชอบต่อบุคคลภายนอกเสมือนดังว่าเป็นหุ้นส่วนจำพวกไม่จำกัดความรับผิดชอบนั้น คำว่าชื่อในบทบัญญัติดังกล่าวหมายถึง ชื่อตัว ชื่อรอง หรือชื่อสกุล อันเป็นชื่อเต็มของผู้เป็นหุ้นส่วนจำพวกจำกัดความรับผิดชอบมิใช่ส่วนหนึ่งส่วนใดของชื่อหรือเป็นเพียงพยางค์หนึ่งของชื่อเว้นแต่เป็นที่รู้กันทั่วไปว่าชื่อบางส่วนหรือพยางค์หนึ่งของชื่อนั้นเป็นคำที่เรียกขานเป็นชื่อของผู้เป็นหุ้นส่วนดังกล่าว สำหรับคดีเรื่องนี้ จำเลยที่ 4 เพียงแต่ยอมรับให้ห้างจำเลยที่ 1 ใช้คำว่า "วิ" ซึ่งเป็นพยางค์แรกของชื่อจำเลยที่ 4 ที่ชื่อว่า"วิริยะ"

มาระคนเป็นชื่อ ทั้งไม่ปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่าคำว่า "วิ" นั้น เป็นที่รู้จักทั่วไป
หมายถึงชื่อของจำเลยที่ 4การกระทำของจำเลยที่ 4 ดังกล่าว จึงยังไม่ต้องด้วย
บทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1081 และมาตรา 1082
วรรคแรกจำเลยที่ 4 จึงไม่ต้องร่วมกันกับจำเลยอื่นรับผิดชอบโจทก์ตามฟ้องเพราะเหตุ
ที่ได้ยอมให้ใช้คำว่า "วิ" มาระคนเป็นชื่อจำเลยที่ 1 แต่อย่างใด..."

พิพากษายืน

(เทพฤทธิ์ ศิลปานนท์-สมศักดิ์ วิรุทธิ์-อัศววิทย์ สุมาวงศ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>